

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7129/2540

บริษัทชินวัตรเพจจิ้ง จำกัด
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎ.กร. มาตรา 77/1 (10), มาตรา 78/1 (1), มาตรา 82/3, มาตรา 82/10,
มาตรา 86/10

เงินค่าประกันการให้บริการซึ่งโจทก์จัดเก็บจากผู้ใช้บริการนั้นแม้โจทก์จะต้องเรียกเก็บเนื่องจากมีข้อผูกพันที่โจทก์ได้ให้ไว้แก่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินกิจการบริการโทรศัพท์ติดตามตัวระบบDIGITAL DISPLAY PAGING ก็ตาม แต่การเรียกเก็บเงินดังกล่าวจากผู้ใช้บริการก็เรียกเก็บในฐานะเป็นคู่สัญญากับโจทก์ หากผู้ให้บริการไม่ชำระเงินค่าประกันการให้บริการให้แก่โจทก์ โจทก์ก็จะไม่ให้บริการและหากผู้บริการยังค้างชำระค่าบริการอยู่ เมื่อเลิกสัญญาการให้บริการโจทก์ก็สามารถหักจากเงินค่าประกันการให้บริการดังกล่าว และถ้ามีเงินเหลือก็จะคืนให้แก่ผู้ให้บริการหรือหากผู้บริการไม่ค้างชำระค่าบริการก็จะคืนเงินทั้งจำนวนให้แก่ผู้ให้บริการ ดังนั้น เงินจำนวนดังกล่าวจึงเป็นเงินที่จัดเก็บเพื่อประโยชน์ของโจทก์ และจัดเก็บในขณะที่ผู้บริการเริ่มขอใช้บริการและหากไม่ชำระโจทก์ก็จะไม่ให้บริการ การเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวจึงเป็นเงินที่โจทก์ได้รับประโยชน์จากการที่โจทก์ให้บริการ เงินจำนวนดังกล่าวจึงถือเป็นเงินค่าบริการตามความหมายของคำว่า "บริการ" ตามมาตรา 77/1 (10) แห่งป.ร.ฎ.กร.

เมื่อเงินค่าประกันการให้บริการดังกล่าวถือว่าเป็นค่าบริการส่วนหนึ่งและโจทก์ได้เรียกเก็บจากผู้บริการขณะเมื่อเริ่มขอใช้บริการ โจทก์จึงต้องนำเงินจำนวนที่

เรียกเก็บดังกล่าวเป็นฐานภาษีในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 79 แห่ง
ป.รษฎาการ และความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการให้บริการดังกล่าว
เกิดขึ้นเมื่อโจทก์ได้รับค่าบริการ ดังนั้น โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
ในส่วนของเงินค่าประกันการให้บริการในขณะที่มีการจัดเก็บเงินจำนวนดังกล่าวจาก
ผู้ให้บริการตามมาตรา 78/1 (1) แห่ง ป.รษฎาการและภาษีมูลค่าเพิ่มที่โจทก์ต้อง
คำนวณและเรียกเก็บดังกล่าวถือเป็นภาษีขายของโจทก์ซึ่งโจทก์ต้องนำไปคำนวณ
เพื่อชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่ง ป.รษฎาการยิ่งกว่านั้น เมื่อเลิกสัญญา
การให้บริการโจทก์มีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าประกันการให้บริการให้แก่ผู้ให้บริการทั้ง
จำนวนหรือส่วนที่เหลือหลังจากหักค่าใช้บริการที่ค้างชำระแล้วโจทก์สามารถออกไป
ลดหนี้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 86/10 และ 82/10 แห่งป.รษฎาการ และนำไปลดหนี้
ซึ่งปรากฏภาษีขายที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือค่าบริการที่ลดลงนั้นมาหักออก
จากภาษีขายของโจทก์ในเดือนภาษีที่ได้ออกไปลดหนี้ดังกล่าว ขณะเดียวกันผู้ใช้
บริการที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนสามารถนำภาษีมูลค่าเพิ่มที่ปรากฏตามใบลด
หนี้มาหักออกจากภาษีซื้อของตนในเดือนภาษีที่ได้รับใบลดหนี้นั้น ดังนั้น เงินค่า
ประกันการให้บริการซึ่งลูกค้าจ่ายให้แก่โจทก์จึงถือเป็นเงินค่าบริการตามมาตรา 77/1
(10) แห่ง ป.รษฎาการ

เมื่อเงินค่าประกันการให้บริการดังกล่าวถือว่าเป็นค่าบริการส่วนหนึ่งและโจทก์
ได้เรียกเก็บจากผู้ให้บริการขณะเมื่อเริ่มขอใช้บริการ โจทก์จึงต้องนำเงินจำนวนที่
เรียกเก็บดังกล่าวเป็นฐานภาษีในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 79 แห่ง
ป.รษฎาการ และความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการให้บริการดังกล่าว
เกิดขึ้นเมื่อโจทก์ได้รับค่าบริการ ดังนั้น โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

ในส่วนของเงินค่าประกันการให้บริการในขณะที่มีการจัดเก็บเงินจำนวนดังกล่าวจากผู้ให้บริการตามมาตรา 78/1 (1) แห่ง ป.ร.ษฎากรและภาษีมูลค่าเพิ่มที่โจทก์ต้องคำนวณและเรียกเก็บดังกล่าวถือเป็นภาษีขายของโจทก์ซึ่งโจทก์ต้องนำไปคำนวณเพื่อชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่ง ป.ร.ษฎากรยิ่งกว่านั้น เมื่อเลิกสัญญาการให้บริการโจทก์มีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าประกันการให้บริการให้แก่ผู้ให้บริการทั้งจำนวนหรือส่วนที่เหลือหลังจากหักค่าใช้บริการที่ค้างชำระแล้วโจทก์สามารถออกไปลดหนี้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 86/10 และ 82/10 แห่งป.ร.ษฎากร และนำไปลดหนี้ซึ่งปรากฏภาษีขายที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือค่าบริการที่ลดลงนั้นมาหักออกจากภาษีขายของโจทก์ในเดือนภาษีที่ได้ออกไปลดหนี้ดังกล่าว ขณะเดียวกันผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนสามารถนำภาษีมูลค่าเพิ่มที่ปรากฏตามใบลดหนี้มาหักออกจากภาษีซื้อของตนในเดือนภาษีที่ได้รับใบลดหนี้นั้น ดังนั้น เงินค่าประกันการให้บริการซึ่งลูกค้าจ่ายให้แก่โจทก์จึงถือเป็นเงินค่าบริการตามมาตรา 77/1 (10) แห่ง ป.ร.ษฎากร

(จำลอง สุขศิริ-สันติ ทักราล-ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสรวะวงศ์)

ศาลภาษีอากรกลาง - นางสาวเกดแก้ว สรรศรี

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ